رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٨٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٨٨٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢١هـ

## الموضوعات

**تقاعد - عسكري - معاش تقاعدي - تسوية المعاش على أساس آخر راتب - منح درجة إضافية بأثر رجعي - عدم التفرقة بين العلاوة السنوية والدرجة الإضافية في تسوية المعاش.**

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها باحتساب معاشه التقاعدي على أساس الدرجة والرتبة العسكرية التي تقاعد عليها - دفع المدعى عليها بأن المدعي منح درجةً إضافيةً بأثر رجعي، وأن تسوية معاشه تمت على أساس العلاوة السنوية - تضمن النظام تسوية المعاش التقاعدي للعسكري على أساس آخر راتب كان يتقاضاه، دون التفريق بين من حصل على العلاوة السنوية أو الدرجة الإضافية - الثابت قيام المدعى عليها بصرف المعاش التقاعدي للمدعي على أساس درجة أقل من التي تقاعد عليها وذلك بالمخالفة للنظام - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المعاش التقاعدي للمدعي محل المطالبة.

## مستند الحكم

- المادتان (٣، ١٠) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ.

## الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- فيما قدمه المدعي في صحيفة الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١/٨هـ وما ذكره أثناء المرافعة: أنه التحق بالخدمة العسكرية بوزارة الداخلية من تاريخ ١٤٠٦/٨/١هـ برتبة ملازم، وأحيل للتقاعد بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٤هـ برتبة لواء على الدرجة الخامسة، وكان آخر راتب يتقاضاه على الدرجة الخامسة في رتبة لواء في سلم رواتب الضباط هو مبلغ قدره (٢٤,٣٣٠) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وثلاثون ريالاً، وبإحالته للتقاعد صرف له راتب تقاعدي قدره (٢٣,٣٧٠,٢٩) ريال إذ تم احتساب راتبه من قبل المدعى عليها على أساس الدرجة الرابعة، رغم أن آخر راتب تقاضاه كان على الدرجة الخامسة، ويطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له راتبه التقاعدي من تاريخ تقاعده بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٤هـ على رتبة لواء في الدرجة الخامسة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية بوزارة الداخلية بتاريخ ١٤٠٦/٨/١هـ، وانتهت خدمته بإحالته للتقاعد بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٤هـ، وتم تسوية استحقاقه واحتسابه على الدرجة الرابعة من رتبة (لواء) ليستحق معاشاً تقاعدياً قدره (٢٣,٣٧٠,٢٩) ريال، وفق الإجراءات النظامية لمنح العلاوة والتي تكون سنوياً، وأن أي إجراء يتخذ لابد أن يكون متوافقاً مع النظام المطبق ولا يتم التعديل بأثر رجعي دون مستند نظامي، فالمدعي منح علاوةً إضافيةً بأثر رجعي، وحالته من ضمن حالات الضباط الذين

أعطوا درجةً إضافيةً بناءً على التعميم رقم (٤٨١٠٧) وتاريخ ١٤٣٦/٤/١٢هـ، والذي أستند فيه على المادة (٥٤) من نظام خدمة الضباط؛ وعليه قامت المؤسسة بمخاطبة مجلس الخدمة العسكرية للإفادة بالمرئيات والضوابط المنظمة لذلك حتى يتسنى لها بحث موضوعهم، وتم الرد بأن الموضوع لازال تحت الدراسة لدى اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة العسكرية بناءً على خطابهم رقم (١٠٧١٣) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٣هـ، ومجلس الخدمة العسكرية هي الجهة التي تتولى تخطيط شؤون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها، والموضوع لازال تحت الدراسة في مجلس الخدمة العسكرية لحالة المدعي والحالات الأخرى المشابهة؛ وعليه فرفع المدعي هذه الدعوى قبل البتّ فيها من قبل مجلس الخدمة العسكرية يصبح قبل الأوان، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد رُفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

## الأسباب

وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تحتسب له الراتب التقاعدي على رتبة لواء الدرجة الخامسة من تاريخ ١٤٣٨/٤/٢٤هـ؛ لذا فإن هذه الدعوى تعدّ من دعاوى الحقوق والتي تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بنظرها بموجب المادة

رقم (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تعد من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، وبما أن المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية، أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة"، وبما أن حق المدعي نشأ بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٤هـ، وتقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١/٨هـ؛ ما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ على أن: "يقتطع شهريّاً نسبة (٩٪) من راتب العسكري"، ونصت المادة العاشرة من ذات النظام على أن: "يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري"، وحيث إن الثابت أن المدعي كان يتقاضى راتبه على رتبة لواء الدرجة الخامسة قبل إنهاء خدماته براتب قدره (٢٤,٣٣٠) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وثلاثون ريالاً. وتأسيساً على ما سبق؛ وحيث إن المادة المشار إليها جاءت صريحةً بتحديد الراتب الذي يأسس

عليه صرف المعاش التقاعدي بآخر راتب كان يتقاضاه العسكري دون أن تفرق بين من حصل على الدرجة كعلاوة سنوية، أو كدرجة إضافية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي فيما يطالب به، وبه تحكم. ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن الدعوى رفعت قبل الأوان كونها خاطبت مجلس الخدمة العسكرية والذي أفادها بدوره بأن الموضوع تحت الدراسة؛ إذ المادة جاءت على نحو صريح في تحديد الراتب المعتبر عند صرف المعاش، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تبحث أمر الدرجة الإضافية حال استقطاعها الشهري المقرر نظاماً من راتب المدعي، والذي أسسته على ما نصت عليه المادة المشار إليها بـ(راتب العسكري)، وهو ما لم تراعه عند صرفها لما نصت عليه المادة المشار إليها بعبارة (على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري).

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون صرف الراتب التقاعدي لـ(...) على رتبة لواء في الدرجة الخامسة من تاريخ ١٤٣٨/٤/٢٤هـ.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**